

MUQADDIMAH
MUAMALAT
**KEUANGAN
KONTEMPORER**



1abdurrahman.email@gmail.com
+6282211187085

مقدمة في
المعاملات
المالية و بعض
تطبيقاتها
المعاصر

TERJEMAHAN RINGKASAN DARI DAURAH
SYAIKH DR.YUSUF BIN ABDULLAH SYUBAILI

Presented by :
Devin Halim Wijaya
Abdurrahman Zahier
Muhammad Azam Rofiullah

**IMAM
MUHAMMAD BIN
SAUD ISLAMIC
UNIVERSITY.**

DAFTAR ISI

Biografi Syaikh Dr. Yusuf bin Abdullah Syubaili	3
BAB 1 Jual Beli.....	4
BAB 2 Khiyar	10
BAB 3 Jual Beli Yang Diharamkan.....	16
Bab 4 Riba	27
BAB 5 Praktek-Praktek Riba Masa Kini.....	39
BAB 6 Syarikat	56

Biografi Syaikh Dr. Yusuf bin Abdullah Syubaili

Nama : Yusuf bin Abdullah Asy-syubaili

Tempat Tanggal Lahir : Unaizah, 11 Rajab 1391 H

Riwayat Pendidikan :

- a. S1 Syariat dan Ushuluddin dari Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud pada tahun 1414 Hijriah dengan yudisium cumlaude
- b. S2 Fiqh Perbandingan Mazhab dari Ma'had Ali Lil Qadha dibawah naungan Universitas Islam Muhammad bin Saud dengan derajat mumtaz pada tahun 1417 Hijriah dengan judul tesis : "Kartu Kredit dan Hukum-Hukum yang Berkaitan Dengannya dalam Fiqh Islam"
- c. S3 dari prodi yang sama pada tahun 1422 dengan derajat summa cumlaude dengan judul disertasi : "Layanan Investasi Perbankan dan Hukumnya dalam Fiqh Islam"

Karir :

- a. Peneliti hukum syariat dalam Diwan al-Madzhlim (Dewan Kehakiman Khusus Langsung Dibawah Raja) pada tahun 1416 hijriah
- b. Wakil Ma'had Ali Lil Qadha pada tahun 1419 hijriah
- c. Dosen LIPIA Washington pada tahun 1420-1424 hijriah
- d. 2020-Sekarang bekerja sebagai dosen Ma'had Ali Lil Qadha

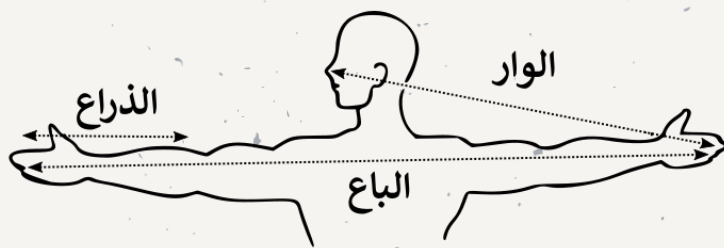
Beberapa Pencapaiannya :

- a. Anggota DPS beberapa lembaga keuangan.
- b. Anggota majma fiqh amerika utara.
- c. anggota dewan kurikulum kementrian pendidikan Saudi Arabia. dan lainnya.

BAB 1 Jual Beli

Definisi Jual Beli :

Secara bahasa : mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu yang lain, diambil dari kata bahasa arab الباع karena orang akan mengulurkan tangannya ketika berjual beli.



Secara istilah : Penukaran harta dengan harta dengan niat memiliki.

Hukum Jual Beli : Asal hukumnya adalah boleh, dan terkena hukum taklif yang lima tergantung maslahat dan mafsadat

Dalilnya :

a. Al-Quran : Surat Al Baqarah Ayat 275:

(وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)

“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengaramkan riba”

- b. Hadits : Hadits Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhu* yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari :

(البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)

“kedua pihak yang berjual beli boleh melakukan khiyar selama belum berpisah”

- c. Qiyas : Bahwa dalam jual beli ada maslahat untuk hamba Allah Ta'ala dan Allah ta'ala tidak akan menghalangi hamba-Nya dari maslahatnya.

Pembagian Jual Beli :

1. Berdasarkan objeknya :

- a. Barang dengan uang
- b. Barang dengan barang atau barter
- c. Uang dengan uang atau sharf

2. Berdasarkan segi penyerahan barang atau uang :

- a. Uang dan barang didepan
- b. Uang di depan barang dibelakang dan disebut salam
- c. Uang di belakang barang didepan dan disebut *bai al-ajil*
- d. Uang dan barang dibelakang, jual beli hutang dengan hutang atau *al-kali bi al-kali* dan ini haram.

3. Berdasarkan cara penentuan harga :

- a. Musawamah : tidak disebutkan modalnya
- b. Amanah : disebutkan modalnya dan terbagi menjadi tiga:
 - Murabahah jika pedagang untung
 - Tauliyah jika modal dan harga jual sama
 - Wadhiah jika pedagang merugi.

Rukun Jual Beli :

1. Aqidan : dua pihak yang berakad
2. Ma'qud Alaih : objek akad (barang dan/atau uang)
3. Shighoh : Ijab qabul dan terbagi menjadi 2 :
 - a. Qauliyah : berbentuk perkataan
 - b. Fi'liyah : berbentuk perbuatan atau biasa disebut muathah

Syarat Jual Beli :

1. **Saling ridho dari kedua pihak** : maka tidak boleh ada paksaan dalam jual beli kecuali dengan alasan yang dibenarkan syariat seperti penjualan harta pailit untuk melunasi hutang oleh hakim.

Dalilnya : Hadits riwayat Ibnu Majah

(إنما البيع عن تراض)

"sesungguhnya hanyalah jual beli itu diatas saling ridho"

2. **Kedua pihak boleh bertransaksi** : syarat bolehnya bertransaksi adalah aqil baligh dan waras, maka tidak boleh menjual beli dengan orang gila dan anak kecil kecuali dengan izin walinya kecuali anak kecil jika membeli sesuatu yang murah seperti permen dan lainnya.

Dalilnya : Surat An-Nisa ayat 5:

(و لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما)

"maka jangan kamu serahkan kepada orang yang tidak sempurna akalnya hartamu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupan"

3. Kedua pihak memiliki objek akad atau wakil dari yang memilikinya : maka tidak boleh menjual barang yang belum dimiliki sebagaimana hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang diriwayatkan oleh Abu Daud:

(لا تبع ما ليس عندك)

“jangan engkau jual apa yang engkau tidak miliki”

Dan jika seseorang menjual sesuatu milik orang lain atau membeli dengan harta orang lain maka tidak sah kecuali seizin pemiliknya dan ini disebut : *tasharuf fudhuli*

4. Objek akad mubah manfaatnya: maka tidak boleh menjual khamr, rokok, dan yang semacamnya.

Dalilnya : Hadits riwayat Imam Ahmad

(إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه)

“sesungguhnya Allah jika mengharamkan suatu kaum untuk memakan sesuatu mengharamkan juga nilainya”

Jika ada sesuatu yang hanya mubah ketika darurat seperti bangkai dalam kondisi kelaparan maka tidak boleh diperjualbelikan.

5. Objek akad bisa diserahterimakan : maka tidak boleh menjual HP yang hilang, atau ikan dikedalaman laut dan semacamnya

Dalilnya : Hadits Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة و عن بيع الغرر) رواه مسلم

“sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang dari bai al-hashah dan dari bai' ghoror”

6. Objek akad diketahui (baik barang maupun uang) : maka tidak boleh perkataan semisal *“saya menjual kepadamu mobil saya”* dan sang pembeli tidak tahu mobilnya yang mana atau perkataan *“saya jual mobil saya kepada kamu tapi penentuan harganya nanti”*.

Dalilnya : Hadits yang menjadi dalil syarat kelima.

Qabdh (Serah Terima) Objek Jual Beli :

Perpindahan kepemilikan terjadi karena akad jual beli meskipun belum terjadi qabdh

Contoh :

Bambang : Saya jual tanah saya kepada kamu

Ahmad : Saya terima

"maka dalam keadaan ini berpindah kepemilikan tanah dari bambang ke ahmad"

Bambang : ini sertifikat tanahnya sudah saya balik nama jadi nama kamu

Ahmad : terima kasih

"maka dalam keadaan ini terjadi yang disebut qabdh (serah terima)"

Maka qabdh adalah perbuatan yang membuat sang pembeli bisa melakukan *at-tasharuf* (transaksi) dengan barang tersebut.

Pengaruh Qabdh :

1. Membuat sang pembeli bisa melakukan tasharuf dengan barang tersebut.
Maka barang yang dibeli tidak bisa dijual kembali kecuali setelah qabdh

Dalilnya : Hadits hakim bin hizam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad :

(قلت: يا رسول الله، إني أشتري ببوعا فما يحل لي منها و ما يحرم علي؟ قال يابن أخي إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتي تقبضه)

"Aku berkata : Wahai Rasulullah, aku membeli barang-barang maka apa yang halal dan haram bagiku". Maka beliau berkata : Wahai anak saudaraku jika engkau membeli sesuatu maka jangan jual sesuatu tersebut sampai engkau qabdh"

Hikmah dalam hal ini adalah karena penjual belum memutuskan hubungannya dengan barang yang ia jual, dan kadang-kadang ia menunda-nunda qabdh

terutama jika ia melihat pembeli telah mengambil keuntungan darinya, maka hal ini dimaksudkan untuk menutup celah perselisihan dan permusuhan.

2. Berpindahnya tanggungan atas barang tersebut dari penjual pembeli : ketika barang sudah dibeli namun belum terjadi qabdh maka kerugian atas barang tersebut menjadi tanggungan penjual karena barang tersebut masih berada ditangannya, maka perlu adanya qabdh untuk memindahkan tanggungan tersebut dari penjual kepada pembeli kecuali dalam keadaan ketika sudah memungkinkan melakukan qabdh namun pembeli menundanya maka penjual menghadapi resiko kerusakan maka pembeli menanggung kerugian tersebut karena telah menunda-nunda qabdh.

Cara Qabdh Berbagai Jenis Benda :

cara qabdh kembali kepada adat kebiasaan pada asalnya dan tergantung jenis barangnya:

- a. Qabdh properti dengan pengosongan atau balik nama sertifikat.
- b. Qabdh baju, makanan, dan alat elektronik dengan dipindahkan dari tokonya.
- c. Emas, perak, dan permata dengan diambil.
- d. Uang dengan pencatatannya di rekening nasabah.
- e. Mobil dengan dibawa dari showroom atau balik nama sertifikat.

BAB 2 Khiyar

Definisi Khiyar :

- a. Secara Bahasa : Isim mashdar dari الاختيار yang bermakna seleksi atau pilihan.
- b. Secara Istilah : hak pihak yang melakukan akad untuk meneruskan atau membatalkan akad.

Jenis-Jenis Khiyar :

1. Khiyar Majlis :

Majlis : Tempat atau platform dimana kedua pihak bertemu dalam transaksi jual beli.

Dan khiyar majlis adalah : khiyar untuk kedua pihak selama masih berada dalam majlis akad.

Dalilnya : Hadits Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhu* yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

(البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)

“kedua pihak yang berjual beli boleh melakukan khiyar selama belum berpisah”

Masa khiyar majlis : sampai kedua pihak berpisah (*tafaruq*)

Cara-Cara Tafaruq :

- a. Jika bertemu jasad disuatu tempat : sampai meninggalkan tempat tersebut.
- b. Jika menggunakan handphone : sampai saluran telpon diputus.
- c. Internet
 - Jika melalui calling : sampai lamannya ditutup
 - Jika melalui aplikasi : sampai keranjang belanja dikirim dan disetujui oleh penjual.

Meniadakan khiyar atau membatalkannya : Boleh

Bersiasat untuk menghindari khiyar : tidak boleh bersiasat untuk menghindari khiyar semisal berusaha cepat-cepat pergi dari majlis akad untuk menghilangkan hak khiyar pihak lainnya

Dalilnya : Hadits Abdullah bin 'Amr *radhiyallahu 'anhu* yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Daud bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda :

(...و لا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقبله)

"dan tidak halal baginya untuk meninggalkan rekannya karena takut rekannya mundur darinya (dari akad jual beli)"

2. Khiyar Syarat :

Kedua pihak bersepakat akan adanya hak khiyar sampai waktu yang ditentukan.

Contoh : *"aku menjual kepadamu barang ini dengan syarat adanya khiyar selama seminggu"*

Dalam keadaan ini pembeli boleh menggunakan barang tersebut selama seminggu karena ia menanggung kerugiannya dan jika ketika mengembalikan barang tersebut kepada penjual barang tersebut memiliki kekurangan maka pembeli tersebutlah yang menanggung kekurangan tersebut.

Dalilnya : Hadits 'Amr bin 'Auf *radhiyallahu 'anhu* yang diriwayatkan Imam Tirmidzi bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda :

(المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً)

"setiap muslim harus menepati syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram"

Syarat Sah Khiyar Syarat :

1. Keridhoan kedua pihak
2. Penetapan waktu, meskipun panjang

Berakhirnya Khiyar Syarat :

Ketika berakhirnya jangka waktu yang disepakati atau dibatalkannya khiyar berdasarkan kesepakatan kedua pihak.

3. Khiyar Aib :

Aib : Hal yang mengurangi nilai jual suatu barang

Hukum menyembunyikan aib barang : Haram, dan ketika ada aib pada suatu barang maka penjual harus menjelaskannya kepada pembeli, jika tidak maka penjual tersebut telah mencurangi pembeli tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Hadits Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* yang diriwayatkan oleh Imam Muslim :

(من غش فليس مني)

"barangsiapa yang curang maka ia tidak termasuk dariku"

Hak Pembeli Ketika Barang Memiliki Cacat :

1. Mengembalikan barang dan mengambil kembali uang.
2. Tetap memegang barang dan mengambil arsy, yaitu selisih harga antara barang berkondisi baik dan barang cacat yang ia punya.

Contoh : Ketika Ahmad membeli baju senilai 100.000 rupiah dan menemukan adanya jahitan yang kurang baik, maka ia bisa meminta Arsy kepada penjual dengan cara baju yang cacat tersebut dinilai nilai pasarnya lalu diambil selisihnya. Jika nilai baju cacat tersebut hanyalah 80.000 rupiah maka ahmad berhak meminta 20.000 dari penjual sebagai Arsy.

Menjual dengan syarat tidak ada tanggung jawab atas cacat barang.

Seperti ketika seseorang menjual barangnya terhadap pembeli dan mengatakan *"saya tidak bertanggung jawab atas cacat barang ini"* maka ada 3 keadaan :

- a. Pembeli tahu cacat tersebut karena diberitahu oleh penjual, maka tidak ada khiyar bagi pembeli tersebut karena cacat barang sudah dijelaskan.

- b. Ketika pembeli dan penjual sama-sama tidak mengetahui cacat barang, maka tidak ada khiyar bagi pembeli karena dia sudah meniadakan hak khiyarnya sendiri.
- c. Jika penjual mengetahui adanya aib dan tidak menjelaskannya kepada pembeli maka pembeli memiliki hak khiyar karena penjual mencurangi pembeli.

Syarat-Syarat dalam Jual Beli :

Syarat dalam jual beli : ketika salah satu pihak mewajibkan suatu manfaat tertentu kepada pihak lain disebabkan akad.

Perbedaan Syarat Jual Beli dan Syarat dalam Jual Beli :

- 1. Syarat jual beli ditentukan syariat, sementara syarat dalam jual beli ditentukan oleh pihak yang berakad.
- 2. Jika syarat jual beli dilanggar maka akadnya *fasid* (rusak), jika syarat dalam jual beli dilanggar maka ada hak khiyar dan tidak merusak akad jual beli.

Asal hukumnya : Boleh dan mengikat

Dalilnya : Hadits 'Amr bin 'Auf *radhiyallahu 'anhu* yang diriwayatkan Imam Tirmidzi bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda :

(المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً)

“setiap muslim harus menepati syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram”

Pembagiannya :

1. Syarat dalam jual beli yang sah :

- a. Syarat yang sesuai dengan maksud akad.

Contoh : Syarat jaminan cacat barang pada jual beli.

- b. Syarat yang berhubungan dengan kepercayaan:

Contoh : Syarat adanya pihak ketiga yang menjamin atau gadai.

c. Syarat yang berkaitan dengan sifat:

Contoh : Bayar dengan cash saja

d. Pensyaratan manfaat yang diketahui dalam objek akad:

Contoh : *"saya jual mobil ini kepadamu tapi izinkan saya memakainya dahulu selama seminggu"*

e. Syarat taqyid :

Contoh : ketika A menjual rumahnya kepada B dan mensyaratkan bahwa B tidak boleh menjualnya lagi karena A tidak ridho dengan orang selain B.

f. Syarat akad dalam akad:

Contoh : *"Saya jual mobil ini seharga 30000 real dengan syarat kamu menjual mobil kamu seharga 20000 real"*

Syarat ini sah jika salah satu akadnya bukan hutang.

g. Syarat Jazai : Jika objek akadnya adalah jasa, semisal ketika seseorang melakukan akad dengan kontraktor untuk membangun rumah senilai 1 miliar rupiah, maka boleh disyaratkan ketika kontraktor gagal menyelesaikannya dalam kurun waktu yang ditentukan maka fee-nya akan dipotong 1% setiap bulan keterlambatan.

Jika objek akadnya adalah barang maka tidak boleh karena menyebabkan riba (seperti denda keterlambatan).

h. Syarat ta'liq : seperti : *"saya jual kepadamu mobil ini jika orang tua saya ridho"*. Maka akad menjadi mengikat jika orang tua penjual sudah setuju.

2. Syarat yang diharamkan :

- a. Syarat yang diharamkan oleh syariat : semisal menggabungkan akad jual beli dengan hutang, syarat jazai dalam cicilan barang dan lain sebagainya.
- b. Syarat yang bertentangan dengan tujuan akad : semisal menjual barang dengan syarat pembeli tidak memilikinya.

Dalilnya : Hadits riwayat Imam Bukhari:

(كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط)

“syarat-syarat yang tidak berada dalam hukum Allah itu batil meskipun ada 100 syarat”

Waktu Jual Beli :

Boleh kapan saja kecuali pada waktu yang menyebabkan manusia lalai dari kewajiban syariat seperti akad jual beli setelah adzan jumat dan setelah masuk waktu sholat wajib.

Dalilnya : Surat Al-Jumuah ayat 9

(يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة فاسعوا إلى ذكر الله و ذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون)

“Wahai orang-orang yang beriman jika telah datang panggilan shalat jumat maka bersegeralah mengingat Allah dan tinggalkan jual beli, yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui”

Tempat Jual Beli :

Boleh dimana saja kecuali masjid berdasarkan Hadits Abdullah bin 'Amr bin 'Ash radhiyallahu 'anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud :

(أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع و الشراء في المسجد)

“bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli di masjid”

Termasuk dalam hal ini : Jual beli online dimasjid.

BAB 3 Jual Beli Yang Diharamkan

Hikmah syariah dalam pengharaman beberapa akad muamalat :

1. Pengharaman hanya terjadi dalam ruang lingkup yang sempit
2. Ada banyak pengganti dari akad yang diharamkan tersebut seperti *bai' al-ajil* untuk riba, perlombaan yang disyariatkan sebagai pengganti *qimar* dll.
3. Kebanyakan akad yang diharamkan mengandung unsur kedzaliman didalamnya sehingga didalam pelarangannya mengandung maslahat untuk masyarakat dan menghindarkan akibat buruk.

Sebab-sebab Penghasilan yang Haram :

1. Kedzaliman
2. Gharar
3. Riba

Sebab Pertama : Kedzaliman

Dalilnya : Surat An-nisa ayat 29

(يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم)

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan batil kecuali dengan perdagangan yang saling ridho diantara kalian”

Jenis Kedzaliman dalam Jual Beli :

1. Al-Gisy (kecurangan)

Yaitu menyembunyikan cacat barang, atau menampakkan seolah-olah barang tersebut lebih baik dari aslinya.

Dalilnya :

(من غش فليس مني)

“siapa yang curang maka ia bukan dariku”

2. An-Najsy:

Definisi :

Secara bahasa : berasal dari kata الإثارة yang berarti menggiring atau mempengaruhi, maka seorang najisy mempengaruhi harga dengan najsynya.

Bentuk Najsy :

- menaikkan harga dalam lelang tanpa maksud membeli untuk memberikan harga terbaik bagi pemilik barang.
- mensifati barang yang bukan merupakan sifat aslinya kepada pembeli.
- berbohong dalam menyampaikan harga pokok penjualan.

Hukumnya : Haram

Dalilnya : Hadits Abdullah Bin Umar *radhiyallahu 'anhu*

(نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش)(رواه البخاري)

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang najsy".

3. Menjual diatas penjualan orang lain, membeli diatas pembelian orang lain, menawarkan diatas penawaran orang lain.

Contoh :

- Ketika seseorang mendatangi pembeli yang sudah membeli barang dengan harga 10000 dan mengatakan *"saya jual barang seperti itu dengan 9000"*.
- Ketika seseorang mendatangi pedagang yang sudah menjual barangnya dengan 9000 dan mengatakan *"saya beli barang itu dengan 10000"*.
- Ketika seseorang melihat adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli lalu mengatakan kepada pembeli *"saya jual kepada anda barang seperti dengan harga yang lebih murah"* atau mengatakan kepada penjual *"saya beli barang itu dari anda dengan harga yang lebih tinggi"*.

Penawaran diatas penawaran orang lain menjadi haram dengan 2 syarat :

1. Sudah terjadi kesepakatan antara kedua pihak dan bukan masih dalam posisi tawar-menawar.
2. Bukan terjadi dalam lelang, kalau terjadi dalam lelang maka hal seperti ini tidak haram.

Dalilnya : Hadits Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*

"و لا يبيع بعضكم على بيع أخيه" متفق عليه

"لا يسم المسلم على سوم أخيه" رواه مسلم

"dan janganlah sebagian kalian menjual atas penjualan saudaranya"

"janganlah sebagian kalian menawarkan atas penawaran saudaranya"

Hikmah pelarangannya adalah menghindari permusuhan dan sengketa.

4. Monopoli :

Definisi : Menimbun barang untuk meningkatkan permintaan karena kebutuhan manusia terhadap barang tersebut kemudian menjualnya dengan harga mahal.

Hukumnya : Haram berdasarkan kesepakatan ulama.

Dalilnya : Hadits Ma'mar bin Abdullah *radhiyallahu 'anhu*

(لا يحتكر إلا خاطئ) رواه مسلم

"tidaklah melakukan monopoli kecuali orang yang bersalah"

Syarat Haramnya Monopoli :

- a. Terjadi dalam kondisi sulit, jika menimbun barang dalam kondisi lapang maka tidak masalah.
- b. Komoditi yang dimonopoli termasuk komoditi pokok, yang bisa membahayakan masyarakat jika tidak tersedia dipasar seperti makanan pokok, bahan bakar, bahan bangunan dasar, hewan ternak dll. Jika barang yang ditimbun adalah barang sekunder atau tersier maka tidak masalah.

Hak Paten dan Hak Intelektual:

Hak paten dan hak intelektual tidak termasuk monopoli dengan alasan berikut ini:

- a. Karena hak paten atau intelektual adalah milik penemunya maka memakainya atau plagiat tanpa izin penemunya merupakan pelanggaran.
- b. Karena hak paten atau intelektual biasanya terletak pada objek yang bukan merupakan komoditi pokok.
- c. Karena yang membeli barang yang ada hak patennya sudah mengetahui adanya hak paten, maka ia harus menepati syarat tersebut.

5. Jual beli yang membantu maksiat:

Seperti menjual anggur untuk dibuat minuman keras, menyewakan gedung untuk bank konvensional dll.

Dalilnya : Surat Al-Maidah ayat 2

(و تعاونوا على البر والتقوى و لا تعاونوا على الإثم و العدوان)

"dan saling bantu membantulah dalam kebaikan dan taqwa dan janganlah saling membantu dalam dosa dan permusuhan"

Sebab Kedua : Gharar

Gharar secara bahasa : isim mashdar dari التغرير yang bermakna resiko/bahaya, penipuan, dan meletakkan diri atau harta dalam kehancuran.

Gharar secara syariat : jual beli yang tidak jelas akibatnya.

Gharar terbangun diatas ketidaktahuan, yang bisa berada dalam barang atau harga.

Gharar dalam barang :

- a. Barangnya tidak diketahui : *"saya jual apa yang ada didalam kotak ini dengan 100000"*.
- b. Tidak diketahui sifatnya : *"saya jual mobil dengan 10000 real"* dan pembeli tidak tahu sifatnya dan tidak pernah melihatnya.
- c. Tidak diketahui kadarnya : *"saya jual sebagian tanah ini dengan 10000 real"*.
- d. Barangnya belum dimiliki penjual.
- e. Barangnya belum tentu bisa diserahkan : menjual hp yang hilang.

Gharar dalam harga :

- a. Harga tidak diketahui : *"saya jual hp ini seikhlasnya anda membayar"* dan setelah itu berpisah tanpa mengetahui harga.
- b. *At-Tardid* : *"saya jual hp ini 8 juta tunai dan 10 juta kredit selama dua bulan"* dan setelah itu berpisah tanpa diketahui harga mana yang dipakai.
- c. Tidak diketahui waktu pelunasannya : *"saya jual hp ini 8 juta kapanpun anda siap membayar"*

Dari semua bentuk muamalat diatas bisa disimpulkan bahwa semua akad tersebut berputar antara keuntungan dan kerugian, dan keuntungan salah satu pihak merugikan pihak yang lain, maka inilah hakikat *gharar*.

Hubungan antara qimar dan gharar :

- a. Gharar : terjadi pada jual beli
- b. Qimar : terjadi pada permainan dan perlombaan

Contoh qimar : perlombaan futsal dimana hadiah diambil dari biaya pendaftaran masing-masing peserta, maka peserta yang menang mengambil keuntungan sementara pihak yang kalah merugi.

Hubungan antara gharar dan maysir :

Gharar adalah salah satu dari 2 jenis maysir :

1. Qimar yang terdapat taruhan harta didalamnya, dan ini termasuk gharar.

2. Permainan yang melalaikan meskipun tanpa taruhan harta. Berkata beberapa ulama tentang maysir: "setiap hal yang melalaikan dari dzikrullah dan sholat adalah maysir".

Maka hikmah maysir diharamkan bukan dikarenakan al-mukhatharah (resiko) yang terjadi didalamnya, tapi karena hal tersebut menyebabkan permusuhan dan menghalangi dari dzikrullah dan sholat.

Hubungan antara gharar dan mukhatharah :

Mukhatharah lebih umum dari gharar, ada 2 jenis mukhatharah :

1. Yang terjadi karena ketidaktahuan dalam harga atau barang, maka ini gharar.
2. Yang terjadi karena adanya resiko kerugian dalam akad jual beli, maka dalam keadaan ini harga dan barang diketahui tetapi sang penjual tidak mengetahui apakah ia akan untung atau rugi dalam jual belinya, maka ini adalah mukhatharah yang tidak bisa dilepaskan dari akad komersil apapun. Contoh dalam hal ini adalah daily trading saham, maka ia tidak dianggap qimar jika harga dan sahamnya diketahui.

Berkata Ibnu Taimiyah : "adapun tentang mukhatharah maka tidak ada dalil syar'i yang mengharamkan mukhatharah, bahkan telah diketahui bahwa Allah *subhanahu wa ta'ala* dan Rasul-Nya *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak mengharamkan semua mukhatharah, dan tidak mengharamkan semua yang berputar antara rugi dan untung dan selamat. Dan begitupula kedua pihak yang berjual beli berharap keuntungan dan menghindari kerugian maka mukhatharah yang seperti ini boleh dengan dalil al-kitab dan as-sunnah dan ijma, dan pedagang adalah orang yang melakukan mukhatharah"

Hukumnya : Haram

Dalilnya : Al-Qur'an : Surat Al-Maidah ayat 90:

(يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون)

“wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr dan maysir dan berhala-berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan perbuatan syaitan maka jauhilah agar kalian beruntung”

Hadits : Hadits Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة و عن بيع الغرر) رواه مسلم

“sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang dari bai al-hashah dan dari bai' ghoror”

Hikmah diharamkannya gharar :

- a. Makan harta dengan cara yang bathil
- b. Menyebabkan permusuhan dan menghalangi dari dzikrullah dan sholat
- c. Menghilangkan keberkahan harta
- d. Menyebabkan malas

Jenis-jenis muamalah jahiliyah yang terbangun diatas gharar :

1.Bai Al-Hashah : menjual tanah sejauh lemparan batu/tongkat.

2.Mulamasah dan Munabadzah : contoh:pakaian apapun yang kamu pegang (atau lempar) harganya segini.

3.Bai Hablil Hablah : menjual janin yang masih diperut unta,atau bersepakat atas jual beli sesuatu sampai janin yang diperut unta tersebut lahir,maka ini ketidaktahuan dalam waktu

4.Jual Beli Buah yang Belum Matang : karena ada kemungkinan buah tersebut rusak atau gagal panen

5.Al Madhamin dan Al Malaqih : al-madhamin adalah jual sperma dalam sulbi pejantan. Al-malaqih adalah menjual janin didalam rahim betina.

Syarat-syarat gharar yang mempengaruhi hukum :

1. **Banyak** : kalau sedikit maka tidak masalah, seperti membeli mobil yang ada sedikit perbedaan dimesinnya. Berkata Al Qurafi : "gharar dan ketidaktahuan ada 3 : yang banyak dilarang secara ijma, seperti menjual burung yang masih terbang, dan sedikit boleh secara ijma, seperti pondasi rumah dan katun jubah, dan yang sedang yang diperselisihkan, apakah haram atau halal". Dan batas banyak menurut ulama adalah : "banyak yang sampai mempengaruhi sifat akad tersebut"
2. **Ghararnya terjadi di asal akadnya** : jika terjadi gharar di hal-hal yang mengikuti asal tersebut maka tidak mengapa, seperti membeli pohon beserta buahnya yang belum matang".
3. **Tidak adanya hajat terhadap akad yang gharar tersebut**. Contoh : jual telur yang isinya belum tentu sama antara telur satu dan lainnya. Berkata Ibnu Taimiyah : "mafsadat gharar lebih kecil dari riba, karena itulah diperbolehkan jika ada hajat, karena mengharamkannya ketika ada hajat lebih berbahaya dari bahaya gharar itu sendiri"
4. **Terjadi dalam akad muawadhat** : Jika terjadi dalam akad tabaru maka tidak masalah, seperti memberikan surprise hadiah kepada saudara.

Praktek Gharar dalam Ekonomi Masa Kini :

1. Asuransi

Definisi : asuransi adalah akad antara pihak pertama(insure)-biasanya merupakan perusahaan asuransi-dan pihak kedua(insured) yang mewajibkan pihak pertama untuk menanggung kerugian pihak kedua jika terjadi kejadian yang menyebabkan kerugian sebagaimana dijelaskan dalam akad,dengan imbalan premi yang dibayar oleh pihak kedua kepada pihak pertama.

Sejarah singkat : Asuransi pertama yang dikenal adalah asuransi kelautan pada abad ke-14 masehi di Italia,dimana sang insure menanggung kerugian insured pada kapal dagang dan barang-barangnya,kemudian muncul asuransi kebakaran lalu asuransi jiwa,kemudian berkembang berbagai jenis perusahaan asuransi seperti saat ini.

Jenis-jenis Objek Asuransi :

1. Asuransi kesehatan
2. Asuransi jiwa
3. Asuransi untuk kewajiban terhadap pihak ketiga, semisal asuransi terhadap kecelakaan lalu lintas atau kesalahan operasional dalam kedokteran.
4. Asuransi terhadap benda, seperti mobil, property, dll.

Jenis-Jenis Asuransi :

- a. **Asuransi komersial** : inilah asuransi yang biasanya diingat jika disebut kata “asuransi”, dengan akad seperti yang dijelaskan dalam definisi diatas. Tujuan asuransi ini adalah keuntungan dari margin antara premi dan klaim dan bukan takaful.
- b. **Asuransi takaful** : asuransi ini adalah keadaan ketika orang-orang yang memiliki jenis resiko yang sama berkumpul dan membayar sejumlah uang, kemudian uang tersebut akan dibayarkan kepada siapa saja diantara mereka yang terkena musibah, jika uang yang dibayarkan anggota lebih besar dari uang yang dibayarkan kepada yang terkena musibah maka sang anggota boleh memintanya kembali. Jika ternyata uang yang dibayarkan anggota lebih kecil dari uang yang dibayarkan kepada yang terkena musibah, maka setiap anggota menambah uang yang dibayarkannya untuk menutupi kekurangan tersebut atau kerugian setiap anggota yang terkena musibah di kurangi persentasenya dari ditanggung secara penuh menjadi ditanggung sebagian.

Tujuan dari asuransi semacam ini adalah saling membantu dan bukan keuntungan.

Jenis-Jenis Asuransi Takaful Zaman Sekarang:

- a. Jaminan sosial dari pemerintah
- b. Program pensiun
- c. Jaminan kesehatan dari pemerintah
- d. Program dalam serikat pekerja/profesi

Hukum kedua jenis diatas :

- a. **Asuransi komersial** : haram, disebabkan adanya gharar dalam akad asuransi komersial dimana dibayarnya tanggungan berdasarkan kejadian dimasa depan yang masih berupa kemungkinan, dimana kerugian satu pihak adalah keuntungan pihak lain.
- b. **Asuransi takaful** : Boleh, karena meskipun ada gharar didalam akad asuransi takaful, maka akadnya adalah tabaru, dan gharar boleh terjadi dalam akad tabaru. Akad asuransi takaful juga mengimplementasikan maqasid syariah yang 5.

Pengecualian dalam haramnya asuransi komersial :

- a. Jika akad asuransi komersial hanya akad sekunder : seperti asuransi perjalanan dari pihak penyelenggara jasa angkutan umum.
- b. Jika ada hajat akan akad asuransi komersial tersebut : seperti jika pemerintah mewajibkan seluruh warga negaranya untuk mengikuti program asuransi tertentu karena ada maslahat didalamnya.
- c. Jika akad asuransi komersial gratis.

2. Kuis Berhadiah :

Kuis yang diadakan oleh perusahaan untuk promosi produk dan ditentukan pemenangnya melalui polling dan lain sebagainya.

Jenis-jenisnya dan hukum untuk setiap jenisnya :

- a. Kuis dengan partisipasi gratis : dimana keikutsertaannya tidak dipungut biaya dan hukumnya boleh karena gharar terletak pada akad tabaru.
- b. Kuis dengan partisipasi berbayar : haram hukumnya karena terdapat gharar meskipun biaya keikutsertaan kecil.

Jika untuk berpartisipasi dalam kuis tersebut disyaratkan pembelian produk tertentu maka melihat tujuan sang pembeli, jika ia membeli produk tersebut karena ia butuh maka tidak mengapa karena kuis tersebut menjadi pengikut akad jual beli produk, namun jika sang pembeli membeli produk hanya untuk ikut kuis maka hukumnya haram.

3. Transaksi Futures :

Salah satu cara perdagangan surat berharga di pasar modal, dimana terjadi penyerahan surat berharga dan harganya pada *settlement date*.

Hukumnya : haram. Alasannya adalah :

- Jual beli hutang dengan hutang
- Gharar karena perubahan harga yang sangat cepat di bursa
- Seringkali terjadi *short selling* ketika penjual saham menjual saham yang ia belum punyai.

4. Transaksi Options :

Salah satu cara perdagangan surat berharga di pasar modal dimana sang *trader* hanya membeli hak beli surat berharga sesuai dengan harga yang tertulis dalam akad.

Contohnya : Saham perusahaan C memiliki harga 48 real per lot di pasar modal saat ini, Ahmad memperkirakan kenaikan harga saham tersebut, maka ia membuat akad transaksi options dengan Zaid yang memiliki 1 lot saham perusahaan C bahwa dengan Ahmad membayar 2 real, maka ia bisa membeli saham Zaid dengan harga 48 real selama kurun waktu 90 hari. Dari transaksi ini ada 2 kemungkinan :

- Jika harga saham perusahaan c naik sampai 54 real, maka Ahmad akan membeli saham dari Zaid seharga 48 real dan menjualnya seharga 54 real, maka ia akan mendapatkan keuntungan 4 real karena : harga jual saham- (cost options+harga beli saham) = $54 - (48 + 2) = 4$ real
- Namun jika harga saham turun menjadi 45 real maka Ahmad tidak mengambil opsi untuk membeli saham dari Zaid dan dia merugi cost options senilai 2 real.

Hukumnya : Transaksi options haram karena mengandung gharar fahisy, dan dia termasuk maysir karena bermain diarea untung atau rugi, begitu juga dengan

adanya kemungkinan short selling sehingga termasuk menjual apa yang belum dimiliki.

Bab 4 Riba

Definisi : Secara bahasa: tambahan seperti pada surat al-baqarah ayat 276

(يُمَحِّقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ)

“Allah menghancurkan riba dan menumbuhkan sedekah”

Secara Syariat : tambahan atau penundaan dalam pertukaran harta-harta tertentu.

Hukum riba : Haram berdasarkan dalil-dalil berikut :

Al-Quran : Surat Al-Baqarah ayat 275

(وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)

"dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

Berkata Al-Sarkhasi : **Allah ta'ala menyebutkan 5 hukuman untuk pemakan riba dalam ayat-ayat riba :**

1.التخبط (kegilaan) :

(لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ)

"...tidaklah mereka berdiri kecuali seperti yang kerasukan penyakit gila dari syaitan"

2.المحق (kebinasaan) : yang bermakna kehancuran dan hilangnya barakah harta riba

(يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا)

"Allah senantiasa membinasakan riba"

3.Perang dari Allah dan Rasul-Nya :

(فَأُذِنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ)

"maka bersiaplah untuk menerima perang dari Allah dan Rasul-Nya"

4. Kekafiran : bagi yang menghalalkan riba

(ذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)

"tinggalkan apa yang tersisa dari riba jika engkau beriman"

5. Kekal dineraka : bagi yang menghalalkan riba

(و من عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون)

"barangsiapa yang kembali(kepada riba) maka dia adalah ahli neraka dia ia kekal didalamnya"

Hadits : Hadits Abu Hurairah tentang 7 dosa yang membinasakan

(اجتنبوا السبع الموبقات, قالوا : يا رسول الله و ما هن؟ قال: الشرك بالله و السحر و قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق و أكل الربا و أكل مال اليتيم و التولي يوم الزحف و قذف المحصنات الغافلات المؤمنات) رواه البخاري

*"jauhilah 7 dosa yang membinasakan" maka para sahabat bertanya : Wahai Rasulullah apa saja itu? Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata : syirik kepada Allah, dan sihir, dan membunuh jiwa yang tidak boleh dibunuh kecuali dengan haq, dan **makan harta riba**, dan memakan harta anak yatim, dan kabur dari medan jihad, dan menuduh wanita baik-baik berzina"*

Hadits Jabir radhiyallahu 'anhu berkata :

(لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم أكل الربا و موكله و كاتبه و شاهديه, و قال: هم سواء)

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat pemakan riba dan org yang meminjam darinya dan penulis akadnya dan 2 saksinya, dan berkata juga : mereka semua sama"

Ijma : telah ijma semua ulama akan haramnya riba.

Dan wajib hukumnya bagi seluruh pedagang untuk mempelajari hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan riba agar tidak terjerumus kedalamnya sebagaimana khalifah Umar RA berkata:

(لا يتجر في سوقنا إلا من فقه و إلا أكل الربا)

"tidak boleh berdagang dipasar kami kecuali orang yang sudah faham(fiqh muamalat) jika tidak maka ia akan makan riba(terjerumus ke dalamnya)"

Jenis-Jenis Riba :

1. Riba Ad-Duyun : riba yang terletak pada akad hutang seperti pinjaman dan bai al-ajil dan terbagi menjadi 2 macam:

a. Tambahan ketika yang meminjam tidak sanggup membayar ketika jatuh tempo :

contoh : A membeli mobil B dengan 50.000 real dicicil sampai 3 tahun, ketika jatuh tempo A belum mampu melunasi, maka B mengakhirkan cicilan sampai tahun ke empat dengan tambahan 5000 real maka menjadi total hutang A 55000 real.

Dan ini adalah riba yang paling berbahaya dan paling keras larangannya.

Dalil pengharamannya : Surat ali imran ayat 130

(يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة)

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian memakan riba yang berlipat ganda”

b. Tambahan yang disepakati dari pokok pinjaman :

Disebut juga dengan riba al-qardh, karena tambahan disyaratkan di awal dan bukan pada waktu jatuh tempo dan ini biasanya terjadi di akad qardh

Dalil pengharamannya : Surat Al-Baqarah ayat 278-279

Dan wajah pendalilannya terletak pada kalimat ini :

(وإن تبتم فلم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون)

“dan jika kalian bertaubat maka untuk kalian modal kalian, kalian tidak mendzalimi dan tidak didzalimi”

Bahwa haq kreditur dibatasi hanya pada pokok pinjamannya saja dan tidak lebih atau kurang dari itu.

Dan ijma ulama bahwa setiap jenis manfaat yang diminta oleh orang yang meminjamkan adalah haram dan termasuk riba.

Hikmah Diharamkannya Riba Duyun :

Ada beberapa pengaruh buruk dari riba duyun untuk individu dan masyarakat:

1. Untuk Individu : hati orang yang riba akan menjadi egois dan menjadi gila harta

2. Untuk Masyarakat :

a. Pengaruhnya dari Segi Sosial :

perselisihan dan kebencian diantara 2 kelompok, sang kaya dan si miskin- seperti yang terjadi dinegara kapitalis, sang kaya menikmati hasil tanpa usaha dari bunga riba sementara si miskin bekerja sepanjang umurnya untuk membayar bunga riba tersebut yang mengikat mereka dan bertambah seiring waktu. Jika si miskin tidak mampu membayar bunganya maka sang kaya tidak segan-segan menjual barang milik si miskin yang digadaikan untuk menutupi bunga riba yang berkali-kali lipat nilai pokok hutang. Maka dinegara kapitalis orang kaya bertambah kaya dan orang miskin bertambah miskin.

b. Pengaruhnya dari segi ekonomi :

- Menghalangi masyarakat dari proyek sektor riil yang benar-benar memiliki manfaat, karena keuntungan terjamin yang dihasilkan oleh riba membuat kelompok surplus tidak menginvestasikan hartanya dalam proyek sektor riil yang memiliki andil dalam perkembangan ekonomi suatu negara.
- Menurunnya daya beli masyarakat, sudah menjadi hukum ekonomi bahwa setiap bertambahnya arus kas tanpa di iringi dengan perkembangan jumlah barang atau jasa akan menurunkan daya beli mata uang, berbeda dengan keuntungan sektor riil yang merupakan bertambahnya arus kas di iringi dengan bertambahnya jumlah barang atau jasa.

- Riba menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa, karena setiap pengusaha yang meminjam uang untuk usaha mereka akan terpaksa untuk menaikkan harga karena ada tambahan beban disebabkan riba.

2. Riba Al-Buyu' : riba yang terletak pada akad jual beli dan pertukaran.

Terbagi menjadi 2 macam:

- a. **Riba Al-Fadhl** : yaitu menjual harta ribawi dengan sejenisnya dengan adanya tambahan.

Harta ribawi : jenis harta yang terkena riba buyu', yaitu barang yang menjadi satuan harga/mata uang dan makanan pokok yang bisa disimpan dalam waktu lama.

Dengan sejenisnya : misal emas dengan emas, perak dengan perak, dan kurma dengan berbagai macamnya dihitung sejenis, rupiah dengan berbagai jenisnya-kertas, logam, dan yang tersimpan direkening bank-sejenis dll.

Tambahan : dengan kadar yang tidak sama.

Contoh : Tukar satu lembar pecahan 100.000 rupiah dengan 95.000 rupiah berbentuk pecahan 10.000-an dan 5.000-an dengan adanya saling terima (taqabudh) di majlis akad.

Tukar 2 sha' kurma jelek dengan 1 sha' kurma bagus dengan adanya saling terima di majlis akad.

Dalil pengharamannya : Hadits Ubadah bin Shamit yang diriwayatkan Imam Muslim

(الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و التمر بالتمر و البر بالبر و الملح بالملح و الشعير بالشعير مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد)

"emas dengan emas, perak dengan perak, kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, garam dengan garam, syair dengan syair, semisal dan sama"

(dalam takaran) dan serah terima tangan ke tangan, jika berbeda jenisnya maka jual lah sesuka kalian jika serah terima tangan ke tangan”

b. **Riba nasiah** : jual beli harta ribawi yang sama illatnya tanpa serah terima langsung.

Illatnya : dalam harta riba ada dua jenis seperti yang dijelaskan sebelumnya yaitu mata uang dan makanan pokok, maka semisal pertukaran antara dollar dan rupiah maka harus dilakukan serah terima langsung, begitu juga pertukaran beras dan kurma.

Contoh :

- Pertukaran 1kg beras dan 2kg kurma secara tidak langsung
- Pertukaran 100 real Saudi dengan 100 real uae secara forward

Harta Ribawi :

Berdasarkan hadits dan penjelasan diatas ada 2 jenis harta ribawi:

1. Mata uang, emas dan perak, illatnya adalah satuan harga, maka hal-hal yang menjadi mata uang dan standar harga semuanya termasuk dalam kelompok ini seperti mata uang kertas zaman sekarang. Dan setiap mata uang yang berbeda merupakan jenis yang berbeda, dollar Australia berbeda dari dollar AS, pound mesir dengan poundsterling inggris merupakan 2 jenis yang berbeda, real yang merupakan nama mata uang di beberapa negara arab juga dianggap jenis yang berbeda bagi setiap negara.
2. Makanan pokok, gandum, kurma, garam, dan syair, illatnya adalah makanan pokok dan bisa disimpan dalam waktu yang lama, maka makanan pokok yang berbeda di setiap belahan dunia masuk dalam kelompok ini seperti beras, kacang-kacangan, couscous, quinoa dan lain sebagainya.

Kaidah Riba Buyu' :

1. Pertukaran antara 2 harta riba dari jenis yang sama, seperti emas dengan emas, maka harus sama kadar/nilainya dan harus serah terima langsung (taqabudh). Jika kadarnya tidak sama maka termasuk riba fadhl dan jika tidak dilakukan serah terima langsung maka termasuk riba nasiah dan jika tidak sama dan tertunda maka riba fadhl dan nasiah sekaligus.
2. Pertukaran antara 2 harta riba dengan jenis yang berbeda tapi satu illat seperti dollar AS dan rupiah maka hanya dipersyaratkan serah terima langsung (taqabudh) tanpa kesamaan nilai/kadar. Jika ada penundaan dalam serah terima maka termasuk riba nasiah
3. Pertukaran antara 2 harta riba yang berbeda illat maka tidak masuk dalam kaidah riba buyu'.

Hikmah Haramnya Riba Buyu' :

Hikmah dilarangnya riba buyu' adalah kaidah *sad adz-dzariah* (menutup pintu), karena riba fadhl adalah tambahan tanpa penundaan, dan riba nasiah penundaan tanpa tambahan namun keduanya bisa mengarah kepada riba yang lebih besar yaitu riba duyun yang terdapat tambahan dan penundaan sekaligus, maka diharamkan 2 sifat itu secara individualnya untuk menghalangi pintu menuju riba yang mengandung 2 sifat itu sekaligus.

Perbedaan Antara Riba Buyu' dan Riba Duyun :

1. Riba buyu' diharamkan dengan pengharaman wasilah/perantara menuju riba duyun yang merupakan asalnya.
2. Riba buyu' terletak hanya pada 2 jenis harta riba, adapun riba duyun terletak pada semua akad hutang tanpa melihat jenis hartanya, semisal bahwa pengharamkan riba jahiliyah turun pada asalnya terhadap unta.

Akad Penukaran Mata Uang (Ash-Sharf):

Pertukaran uang dengan uang lainnya

Hukumnya dan syaratnya : Halal jika terpenuhi syaratnya, dan terdapat 2 keadaan dalam akad penukaran mata uang :

1. Jika mata uang nya sama seperti rupiah dengan rupiah, maka di syaratkan nilainya sama dan serah terima langsung.
2. Jika mata uangnya berbeda seperti dollar AS dengan rupiah, maka disyaratkan serah terima langsung.

Dalilnya : Dalil riba fadhli dan nasiah

Bai' Al-Inah :

Ketika seseorang membeli barang dengan harga tertentu secara kredit lalu menjualnya kembali kepada penjualnya secara tunai dengan harga yang lebih rendah.

Contoh : A membutuhkan 10000 real dan tidak menemukan pinjaman, maka ia melakukan akad jual beli dengan B dengan membeli mobil B seharga 12000 real secara kredit selama setahun lalu menjualnya kembali kepada B seharga 10000 real tunai.

Hukumnya : Haram, karena dia adalah siasat menuju riba, maka mobil tersebut hanyalah siasat untuk menutupi akad asli yaitu peminjaman 10000 real yang dikembalikan 12000 real setahun kemudian.

Dalilnya : Hadits Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhu* yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad:

(إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم)

"jika kalian berjual beli inah, dan kalian tunduk terhadap hewan ternak kalian dan kalian ridho dengan pertanian dan kalian meninggalkan jihad, Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan dan Allah tidak akan mengangkat kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian"

At-Tawarruq :

Ketika seseorang membutuhkan uang lalu ia membeli barang secara kredit dan menjualnya kepada selain penjual pertama dengan harga yang lebih rendah secara tunai.

Contoh : A membutuhkan 10000 real dan tidak menemukan pinjaman, maka ia melakukan akad jual beli dengan B dengan membeli mobil B seharga 12000 real secara kredit selama setahun lalu menjualnya kepada C seharga 10000 real tunai.

Hukumnya : boleh menurut jumhur ulama karena barang tidak kembali kepada penjual pertama seperti dalam *ba'i al-inah*.

Akad Qardh

Definisi secara bahasa : terhenti atau terputus

Definisi secara syariat : memberikan uang kepada seseorang untuk membantunya dan orang yang meminjam akan mengembalikannya.

Hubungan antara ad-dayn dan al-qardh : Ad-dayn lebih umum dari al-qardh, karena ad-dayn mencakup semua yang berada dalam tanggungan seseorang, bisa disebabkan karena akad qardh, pembelian kredit, merusak/menghilangkan barang seseorang yang mewajibkan ganti rugi, atau melakukan tindak criminal yang mengakibatkan diyat.

Hukumnya : boleh untuk yang meminjam, sunnah untuk yang meminjamkan

Dalilnya : yang membolehkan akad qardh : Al-quran : Surat Al-Baqarah ayat 282:

(يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا)

"wahai orang-orang yang beriman jika kalian saling berhutang dengan suatu hutang hingga jangka waktu tertentu maka tulislah"

Dan qardh termasuk kedalam dayn. Dalil yang menganjurkan seseorang untuk memberikan pinjaman : Surat Al-Baqarah ayat 245

(من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة و الله يقبض و يبسط و إليه ترجعون)

“Barangsiapa yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik maka Allah akan menggandakan untuknya berganda-ganda, dan Allah menyempitkan dan melapangkan dan kepadanya kalian semua dikembalikan”

Tidak boleh bagi seorang muslim meminjam dengan niat tidak mengembalikan dan selakanya baginya untuk tidak bermudah-mudah meminjam kecuali jika membutuhkan sebagaimana disebutkan dalam Hadits Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata:

(من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه و من أخذها يريد إتلافها أتلفه الله)

“barangsiapa yang mengambil harta manusia berniat untuk mengembalikannya maka Allah akan mengembalikan harta tersebut untuknya, dan siapa yang mengambilnya berniat untuk tidak mengembalikannya maka Allah akan menghilangkan harta tersebut darinya”

Dan wajib bagi yang meminjam untuk mengembalikan pinjamannya ketika jatuh tempo dan tidak boleh menunda-nundanya seperti perkataan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam Hadits Riwayat Bukhari:

(مطل الغني ظلم)

“menunda pembayaran hutang bagi orang yang kaya adalah kedzaliman”

Mengikat Akad Qardh :

Bisa dilakukan dengan pencatatan dan persaksian karena bisa menjaga hak dan menghindari kesalahfahaman dalam jumlah, jenis, dan waktu jatuh temponya sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 282 :

(يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا)

“wahai orang-orang yang beriman jika kalian saling berhutang dengan suatu hutang hingga jangka waktu tertentu maka tulislah”

(و استشهدوا شهيدين من رجالكم)

“maka minta persaksianlah dengan 2 saksi laki-laki”

Apa saja yang bisa menjadi objek akad qardh :

Semua yang bisa dijual bisa menjadi objek akad qardh seperti makanan, uang, pakaian, mobil dll.

3 Jenis Harta :

1. **Mitsli** : harta yang setiap satuannya tidak berbeda nilainya seperti uang, besi, kurma dan lainnya.
2. **Qimi** : harta yang setiap satuannya berbeda nilainya seperti property, hewan.
3. **Manfaat atau Jasa** : seperti hak sewa rumah seperti pendapat Ibnu Taimiyah.

Syarat tambahan pelunasan dari pihak yang meminjamkan : haram dan termasuk riba, baik dalam kadarnya seperti pinjaman bank konvensional atau dalam sifatnya seperti meminjam rupiah dan minta dikembalikan dalam bentuk dollar, atau tambahan dalam bentuk manfaat seperti mensyaratkan ketika meminjamkan uang bahwa si peminjam harus mengantarkan orang yang meminjamkan setiap hari ke kantor dll.

Dan asal akad qardh adalah membantu dan berkasih sayang, ketika disyaratkan adanya tambahan maka keluar akad qardh tersebut dari asalnya dan menjadi tidak sah.

Berkata Ibnu Abdil Bar : *“setiap tambahan dalam hutang atau manfaat yang didapatkan oleh yang meminjamkan adalah riba, meskipun hanya sedikit makanan, dan itu haram jika dipersyaratkan”*

Hadiah dari debitur kepada kreditur sebelum selesai pinjaman :

Jika debitur menghadiahkan sesuatu kepada kreditur, dan kreditur tidak menghitungnya sebagai cicilan hutang atau pelunasannya maka tidak boleh, kecuali jika sudah menjadi kebiasaan antara keduanya sebelum adanya akad

pinjaman. Sebab diharamkannya hal ini adalah karena hal ini bisa menjadi perantara menuju tambahan dalam hutang, dan mungkin juga sang debitur memberikan hadiah tersebut agar sang kreditur meringankan pelunasan hutangnya.

Dan berdasarkan hal tersebut, hadiah yang diberikan bank kepada pemilik rekening giro maka hukumnya tidak boleh, karena saldo rekening tersebut memiliki hukum qardh seperti yang sudah dijelaskan.

Ber-ihsan dalam mengembalikan pinjaman :

Disunnahkan bagi para debitur untuk mengembalikan pinjamannya dengan yang lebih baik, seperti meminjam 100000 dan mengembalikan 110000 atau mengembalikan 100000 dan memberi hadiah minyak wangi dll. Tetapi disyaratkan bahwa hal tersebut dilakukan ketika pelunasan atau setelahnya bukan sebelumnya dan tidak ada kesepakatan sebelumnya atas tambahan tersebut baik secara lisan ataupun tulisan.

Hal yang wajib dalam melunasi hutang : Wajib bagi kreditur untuk melunasi pinjaman dengan yang semisal dari segi jumlah, jenis, dan sifat. Jika seseorang meminjamkan saudara semuslimnya 100000 real, maka bagi yang meminjam hanya perlu mengembalikan 100000 real tersebut meskipun nilai mata uang real sedang melemah.

Arisan

Arisan diperbolehkan karena termasuk al-qardul hasan.

BAB 5 Praktek-Praktek Riba Masa Kini

Praktek Perbankan

Bank merupakan perusahaan yang paling mudah terjerumus dalam akad riba, hal ini disebabkan karena bank dibangun diatas pembiayaan keuangan. Dan

sejarah bank yang bermula dari negara kapitalis membuatnya dibangun diatas pinjaman berbunga.

Definisi bank (المصرف) :

Secara bahasa : tempat melakukan akad sharf

Secara istilah : lembaga yang beroperasi dengan meminjam uang (dengan cara membuka layanan rekening giro, tabungan, deposito dll) dan meminjamkannya dengan layanan pembiayaan.

Maka bank memainkan peran intermediasi antara 2 pihak : pihak yang menitipkan dananya dibank dan pihak yang meminta pembiayaan dari bank.

Disebut bank dengan mashrif karena peran awal dari bank hanyalah pertukaran mata uang kemudian bertambah luaslah peran bank sampai kepada yang kita lihat sekarang.

Sejarah Bank :

Sejarah bank bermula di Italia ketika pertukaran mata uang logam yang berbeda-beda menghadirkan profesi khusus yang memiliki spesialisasi dalam pertukaran mata uang dan pengelompokkan koin logam dan penimbangannya serta penukarannya. Kemudian profesi tersebut berkembang dengan menerima titipan uang dari para pedagang untuk dijaga dengan memberikan sertifikat kepemilikan yang menunjukkan kepemilikan sang pedagang atas uang tersebut dengan fee yang disepakati.

Perkembangan terpenting dalam layanan perbankan adalah ketika sertifikat kepemilikan tersebut diakui sebagai alat pembayaran yang sah dengan alasan keamanan dan kemudahan.

Jadilah bank memiliki peran penting dalam penerbitan sertifikat tersebut dan masyarakat bertransaksi dengan sertifikat tersebut dibandingkan dengan mata uang logam yang lama-lama berkembang menjadi uang kertas.

Kemudian berkembanglah layanan perbankan dengan adanya investasi akan dana titipan tersebut setelah para pemilik bank menyadari bahwa total dana titipan jauh lebih besar dari modal asli bank tersebut. Maka terjadilah yang terjadi di bank saat ini bahwa bank membayar bunga kepada nasabah yang menabung ketika sebelumnya nasabah yang membayar biaya penitipan uangnya di bank.

Jenis-Jenis Layanan Perbankan :

1. Layanan Jasa Perbankan :

a. Rekening

- **Rekening Giro:**

Rekening giro adalah rekening yang dimaksudkan untuk bisa diambil kapan saja sesuai permintaan.

Cara pandang terhadap layanan rekening secara syariat :

Layanan rekening adalah akad qardh, dengan nasabah sebagai kreditur dan bank sebagai debitur, karena bank menerima dana dalam rekening untuk diinvestasikan bukan sebagai titipan yang hanya dijaga dan bank menjamin kerugian atas dana tersebut dan ini adalah hakikat qardh.

Perbedaan Antara Qardh dan Wadiah :

- a) Qardh dijamin oleh debitur dalam keadaan apapun dan bersifat dhamanah, sementara wadiah hanya dijamin oleh penerima titipan dalam keadaan lalai ataupun kesengajaan maka ia bersifat amanah.
- b) Dana/objek qardh boleh dipakai oleh debitur, sementara objek wadiah tidak boleh dipakai oleh penerima titipan.
- c) Qardh hanya dipakai pada barang istihlaki, yang pemakainnya dengan dihabiskan, maka debitur harus mengganti barang yang dihabiskannya, sementara dalam wadiah penerima titipan harus mengembalikan barang yang ditiptkan kepadanya bukan menggantinya.

Hukum Rekening Giro :

Boleh dengan 2 syarat :

- a) Nasabah pemilik rekening tidak mengambil bunga ataupun hadiah apapun
- b) Rekening tidak berada di bank ribawi

- **Deposito :**

Deposito adalah jenis rekening investasi dimana nasabah tidak boleh mengambil dana yang berada didalam rekening deposito sampai jangka waktu yang ditetapkan.

- **Rekening Tabungan :**

Rekening yang menggabungkan sifat 2 rekening sebelumnya dimana dia bisa mengambil kapan saja dan tetap mendapatkan bunga. Bunga dalam rekening tabungan sangat kecil karena hanya sebagian kecil dari dananya yang diinvestasikan sementara sisanya di tahan untuk keperluan pengambilan nasabah.

Hukum kedua jenis rekening ini :

Ada 2 keadaan dalam 2 jenis rekening ini :

- a) Jika dana pokok dan keuntungannya dijamin oleh bank, maka ini riba.
- b) Jika dana pokok dan keuntungan tidak dijamin oleh bank, maka akadnya adalah mudharabah dan keuntungannya boleh, dan ini yang dilakukan oleh bank islami.

Contoh : shalih menitipkan dana 10000 real dibank selama 3 bulan dengan nisbah keuntungan 20% untuk bank dan 80% untuk shalih, jika ada keuntungan maka dibagi berdasarkan nisbah dan jika ada kerugian maka shalih merugi karena dialah pemilik dana.

Maka dari sini terlihat perbedaan mudharabah dan qardh, dalam mudharabah bank tidak menjamin dana nasabah dan memiliki sifat akad amanah, berbeda

dengan qardh dimana bank menjamin dana nasabah dan memiliki sifat akad dhamanah.

b. Bank Transfer :

Bank Transfer adalah perintah dari bank berdasarkan permintaan nasabah kepada bank lain untuk membayar sejumlah dana kepada pihak tertentu.

Jenis-Jenisnya :

a) Transfer Antar Rekening :

Transfer dari rekening satu ke rekening lain.

Hukumnya : boleh, dan biaya transfer dianggap *fee* wakalah.

b) Bank Draft :

perintah tidak bersyarat dari bank kepada bank lain untuk membayar kepada pihak tertentu berdasarkan permintaan nasabah.

Contoh : Seseorang memberikan dana senilai 1000 real kepada bank diriyadh untuk dijadikan bank draft yang dapat ia tukarkan dengan dana senilai 1000 real di Kairo.

Hukumnya : boleh dengan memperhatikan kaidah dalam akad sharf. Jika bank draftnya memiliki jenis mata uang yang sama maka harus ada kesamaan nilai dan serah terima langsung, jika bank draftnya memiliki jenis mata uang yang berbeda maka harus ada serah terima langsung.

Bagaimana syarat ini terpenuhi?

- a. **Serah terima langsung :** jika penyerahan dana dari nasabah ke bank atau penarikan dana dari rekeningnya dan penyerahan bank draft berada dalam satu majelis akad dan ketika nasabah menerima bank draft dihitung sebagai qabdh terhadap nilainya.
- b. **Kesamaan nilai :** Nilai yang tertulis di bank draft dan nilai yang diserahkan nasabah sama, dan biasanya bank mengambil fee menerbitkan bank draft,

maka disyaratkan bahwa nilai *fee* ini setara dengan *real cost* untuk penerbitan bank draft dan nilai *fee* tersebut tetap dan tidak tergantung besar kecilnya nilai bank draft.

Penggabungan akad *sharf* dan hiwalah dalam bank transfer :

Contoh : Ketika Ahmad ingin menyerahkan kepada bank 1000 real yang ingin ditukarkan ke pound Mesir di Kairo dengan asumsi 1 real bernilai 1 pound mesir, maka akan ada 2 pilihan :

- a) Jika dilakukan transfer antar rekening, maka 1000 real itu akan ditukarkan ke 1000 pound terlebih dahulu, kemudian baru ditransfer ke rekening yang ada di kairo, maka bank menerima real dari nasabah, dan nasabah tidak menerima pound secara hakiki, namun pound tersebut dicatatkan di rekeningnya lalu ditransfer ke rekening yang ada di mesir, maka pencatatan tersebut dihitung sebagai serah terima (*qabdh*).
- b) Jika dilakukan penerbitan bank draft, maka diterbitkan bank draft senilai 1000 pound yang bisa ditukarkan di mesir, maka bank menerima real dari nasabah, dan nasabah tidak menerima pound secara hakiki namun menerima bank draft bernilai 1000 pound yang dihitung sebagai serah terima (*qabdh*).

Dan dalam hal ini Majma Fiqh Islam dibawah naungan OKI dalam muktamarnya yang ke enam di Jeddah menjelaskan : dari bentuk-bentuk *al-qabdh al-hukmi* (serah terima secara hukum) yang sah adalah:

- a) Pencatatan transaksi dalam rekening nasabah dalam keadaan berikut ini : jika bank dengan perintah nasabah memindahkan sejumlah dana dari rekening satu dengan rekening lainnya dengan mata uang yang berbeda, sama saja antara rekening dalam bank yang sama atau rekening di bank yang berbeda, untuk kepentingan nasabah atau pihak lain, dan bank harus memperhatikan kaidah akad *sharf* dalam syariat islam.
- b) Penyerahan cek jika nasabah memiliki saldo yang bisa di tarik dengan mata uang yang tertulis dalam cek ketika mencairkan dananya.

c. Cek dan *Bill of Exchange* :

Definisi Cek : Alat pembayaran, diterbitkan dengan bentuk tertentu, mengandung perintah dari *drawer* kepada bank *drawee* untuk membayar sejumlah dana kepada pihak *payee* ketika pihak *payee* meminta pencairan dana tersebut.

Jenis-jenisnya :

a) **Cek Pribadi** : Yang ditulis oleh pribadi/individu.

Contoh : Ahmad membeli mobil dari shalih seharga 10000 real, kemudian Ahmad menulis cek senilai 10000 kepada shalih untuk di cairkan di bank A. Maka Ahmad adalah *drawer*, bank A adalah *drawee*, dan shalih adalah *payee*.

b) **Cek Bank** : yang ditulis oleh bank, lebih kuat dari cek pribadi karena bank selalu memiliki nilai yang tertulis dalam cek tersebut sementara nasabah yang menulis cek pribadi belum tentu memiliki dana yang tertulis dalam cek.

Contoh : Khalid meminta kepada Bank B untuk menuliskan cek untuknya senilai 1 juta real yang diambil dari rekeningnya untuk kepentingan Yusuf dalam pembayaran pembelian rumah Yusuf oleh Khalid.

Maka *drawer* dan *drawee* adalah Bank B, dan Yusuf merupakan *payee*.

Hukumnya : Cek bank mengandung hukum uang, dan memegangnya bermakna memiliki nilai yang tercantum didalamnya karena cek diterima seperti diterimanya uang diantara para pedagang sebagai alat pembayaran, maka boleh digunakan untuk membeli hal yang mewajibkan qabdh seperti emas atau mata uang dengan memperhatikan kaidah akad sharf.

Adapun cek pribadi maka hukumnya mengikuti apakah ia diterima sebagai alat pembayaran atau tidak, jika tidak maka tidak memiliki kekuatan hukum seperti cek bank.

Dan untuk penukaran cek dengan mata uang maka harus mengikuti kaidah berikut :

- a) Jika mata uang yang ditukarkan dengan cek sesuai dengan mata uang yang tertulis dalam cek maka harus ada serah terima langsung (*taqabudh*) dan kesamaan nilai. Maka tidak boleh ditukar cek senilai 100 juta rupiah dengan 99 juta rupiah tunai/kerekening *payee* dan tidak boleh menukar cek 100 juta rupiah dan penyerahan uang tunai/penyelesaian transfer sehari setelah penyerahan cek.
- b) Jika mata uang yang ditukarkan dengan cek berbeda dengan mata uang yang tertulis dicek maka harus ada serah terima langsung (*taqabudh*). Maka boleh menukar 1 juta real dengan 300 ribu Dollar AS namun transaksi tersebut harus dilakukan secara langsung dalam majelis akad.

Definisi *Bill of Exchange* :

Alat pembayaran yang mewajibkan penulisnya untuk membayar kepada pihak tertentu pada tanggal tertentu di masa mendatang atau ketika dibutuhkan.

Contoh : Ahmad membeli mobil dari Muhammad senilai 80000 real yang dilunasi dalam 4 tahun, maka Ahmad menulis 4 lembar *bill of exchange* yang setiap lembarnya mengandung nilai 20000 dimana Ahmad harus membayar nilai tersebut ketika jatuh tempo.

Hukumnya : *Bill of exchange* dianggap sebagai surat hutang dari penulisnya, maka haram, digunakan dalam 2 keadaan :

- a) Dalam transaksi yang mewajibkan serah terima langsung (*taqabudh*), seperti transaksi jual beli emas, perak, atau sharf
- b) Dalam transaksi hutang berbunga, seperti ketika bank meminjamkan Zaid 90000 real dan Zaid menuliskan *bill of exchange* senilai 100000 real.

2. Layanan Kredit Perbankan :

Definisi Kredit Perbankan : penukaran uang tunai dengan kredit.

Jenis-jenisnya :

a. Pinjaman Berbunga:

Hukumnya : Haram

Syubhat dalam masalah ini dan jawaban atasnya :

- a) Ulama berbeda pendapat tentang masuknya mata uang zaman sekarang kedalam harta ribawi.

Jawaban : perbedaan itu terjadi hanya dalam riba *buyu'*, sedangkan dalam riba *duyun* ulama sepakat mencakup semua jenis harta

- b) Bunga berfungsi untuk menutup kerugian akibat inflasi, maka Bank boleh mengambilnya sebagai penutup kerugian akibat melemahnya nilai mata uang.

Jawaban :

- Riba adalah sebab utama inflasi, bahkan riba adalah bahan bakar inflasi, karena produsen akan menaikkan harga disebabkan adanya beban bunga dan semakin tinggi suku bunga semakin naik harga barang, bagaimana mengobati sebuah penyakit dengan penyebabnya.
- Nasabah yang meminjam tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat melemahnya nilai mata uang, bahkan ia juga terkena dampak tersebut.
- Dan kadang-kadang nilai mata uang bisa saja meningkat, dan tidak ada yang mengusulkan untuk memberikan ganti rugi kepada nasabah yang meminjam atas kerugian yang terjadi akibat peningkatan nilai mata uang.

c) Bai' At-Taqsith:

Menjual barang dengan harga kredit lebih mahal dari harga tunai yang dibayar dalam jumlah cicilan tertentu dalam waktu tertentu.

Contoh : Mobil dengan harga tunai 40000 real, dijual secara kredit dalam waktu setahun dengan harga 50000 real.

Hukumnya : Boleh dengan dalil Surat Al-Baqarah ayat 282 yang mencakup semua jenis *dayn*, dan *bai at-taqsith* termasuk didalamnya.

Apa Perbedaan Antara Bunga Riba dan Selisih Harga antara Harga Tunai dan Kredit dalam *Bai' At-Taqsith*?

- a) Bunga riba muncul dari pembiayaan keuangan, sementara selisih harga dalam *bai at-taqsith* muncul dari jual beli barang.
- b) Pembiayaan ribawi tidak mengubah perubahan kepemilikan barang, yang terjadi adalah uang yang lahir dari uang sebelumnya, adapun pembiayaan islami berasal dari penukaran uang menuju barang lalu barang tersebut ditukar kembali menjadi uang, maka ekonomi bergerak dan tidak ada pemusatan kekayaan diantara kelompok tertentu.
- c) Pembiayaan ribawi menjadi sebab utama permasalahan ekonomi terbesar yang dihadapi masyarakat dunia saat ini yaitu inflasi karena pembiayaan ribawi mengakibatkan pertambahan uang tanpa pertambahan barang, sementara pembiayaan islami mengikat pertambahan uang dengan pertambahan barang.

Syarat Sah Akad *Bai At-Taqsith* :

- Tidak terjadi dalam jual beli emas, perak, dan hal-hal yang mensyaratkan serah terima langsung (taqabudh).
- Barang yang dijual harus dimiliki oleh bank ketika akad secara hakikat bukan hanya secara الصوري (shuri/gambaran), tidak boleh menjual barang yang belum dimiliki lalu dibeli setelah terjadi akad.
- Sudah terjadi qabdh terhadap barang yang dijual sebagaimana dijelaskan dalam bab qabdh.
- Tidak disyaratkan kenaikan harga ketika nasabah telat membayar sebagaimana dijelaskan dalam riba duyun.

Syarat-syarat yang dibolehkan dalam *bai at-taqsith* :

Untuk menjaga haknya, bank boleh mensyaratkan hal-hal berikut :

- Adanya pihak yang menjamin ketika nasabah tidak melaksanakan kewajibannya.
- Adanya barang yang digadaikan yang kemudian akan dijual jika nasabah tidak melaksanakan kewajibannya, adapun kelebihan harga jual gadai maka akan dikembalikan ke nasabah.
- Mensyaratkan ketika nasabah menunda-nunda pembayaran maka cicilan yang setelahnya akan diakumulasikan ketika nasabah tersebut membayar cicilan yang tertunda tersebut.

d) Bai Al-Murabahah Lil Waid Bi Asy-Syiro

Membeli barang secara tunai berdasarkan permintaan nasabah lalu menjualnya kepada nasabah secara kredit dengan margin yang diketahui.

Contoh : Ahmad ingin membeli mobil seharga 50000 real, maka ia meminta bank membeli mobil tersebut dengan perjanjian ketika bank sudah membeli mobil tersebut maka ahmad akan membeli mobil tersebut dengan tambahan margin 10% yaitu dengan 55000 real secara kredit selama 2 tahun.

Barangnya bisa ditentukan seperti rumah yang ini, mobil itu dll, atau *maushufah fi dzimmah* (disifati saja) seperti membeli hp dengan spek seperti ini dan ini.

Hubungannya dengan Bai At-Taqsith :

Bai al murabahah lil waid bi asy-syrio termasuk salah satu jenis bai at-taqsith, dan dikhususkan karena bank belum memiliki barang ketika nasabah pembeli memintanya dan baru membelinya berdasarkan permintaan nasabah.

Hukumnya : Boleh jika terpenuhi syarat-syaratnya

Syarat-syaratnya : syarat-syarat bai at-taqsith ditambah 1 persyaratan tambahan yaitu : perjanjian yang terjadi sebelum bank memiliki barang tidak mengikat untuk kedua pihak bahkan masih terbuka pilihan bagi mereka, jika bank membeli barang tersebut berdasarkan permintaan nasabah A maka bank

masih bisa menjualnya kepada A ataupun orang lain, dan begitupula dengan nasabah A masih bisa memilih untuk tidak membeli barang tersebut, karena mengikatnya perjanjian sebelum pembelian tersebut menghilangkan syarat saling ridho dalam jual beli.

Kesalahan dalam transaksi ini :

- Bank mengambil uang muka dari nasabah yang bila nasabah tidak jadi membeli maka uang muka itu hangus, dan ini termasuk memakan harta manusia dengan cara yang batil.
- Bank mewakilkan kepada nasabah pembelian barang dan qabdh (serah terima) nya.

Contoh : ketika nasabah menginginkan mobil seharga 80000 real maka bank memberikan kepadanya cek senilai 80000 untuk pembelian mobil tersebut, kemudian nasabah melakukan pembelian dan serah terima dan setelah itu bank mengikat akad jual beli dengan nasabah untuk mobil tersebut senilai 90000 real selama 2 tahun.

Hal ini tidak boleh karena bisa menjadi siasat menuju riba dan karena kepemilikan bank terhadap mobil itu Shuri dan tidak hakiki.

- Bank menjual barang sebelum terjadi qabdh (serah terima) yang bisa diterima secara syariat, seperti menjual saham yang belum tercatat dalam portofolio.

e) Tawaruq Mashrifi:

Akad tawaruq dalam perbankan memiliki 2 jenis:

1. Tawaruq Haqiqi :

Tawaruq seperti yang sudah dijelaskan dalam penjelasan sebelumnya.

Contoh : A membutuhkan 10000 real dan tidak menemukan pinjaman, maka ia melakukan akad jual beli dengan Bank dengan membeli mobil seharga 12000

real secara kredit selama setahun lalu menjualnya kepada B seharga 10000 real tunai.

Maka akad tawaruq mashrifi mengandung 2 akad :

- *Bai At-Taqsith* antara A dan bank
- Penjualan tunai antara A dan B.

Syarat Sahnya :

Terpenuhi syarat *bai al-murabahah lil wa'id bi asy-syiro* yang lima ditambah syarat tambahan sebagai berikut:

- a) Nasabah tidak menjual barangnya sebelum memilikinya secara hakiki dan terjadi serah terima (qabdh) secara syar'i.

Contoh : Ahmad membutuhkan uang 1 juta rupiah maka ia melakukan pembelian saham dari bank secara kredit seharga 1,2 juta rupiah, maka dalam hal ini Ahmad belum boleh menjual sahamnya selama belum tercatat di portofolionya.

- b) Nasabah tidak menjual barang tersebut kepada bank penjual pertama sehingga tidak terjerumus dalam *bai al-inah* yang diharamkan.

2. Tawaruq Munadzham :

Pembelian barang dan bank secara kredit lalu mewakilkan bank untuk menjualnya kembali.

Contoh : Bambang membutuhkan 70000 real tunai, lalu membeli komoditi dari bank senilai 80000 kredit selama setahun, lalu kemudian bambang mewakilkan penjualan komoditi tersebut kepada bank lalu bank menjualnya dan menyerahkan 70000 real hasil penjualannya kepada bambang. *Tawaruq munadzham* terjadi dalam pasar global seperti komoditi.

Perbedaan antara 2 jenis ini :

Dalam tawaruq munadzhah nasabah peminta akad tawaruq tidak melakukan qabdh terhadap barang tersebut kemudian menjualnya sendiri, maka dia hanya punya 1 pilihan yaitu mewakili penjualannya kepada bank, sementara dalam tawaruq haqiqi nasabah bebas melakukan apa saja dengan barang tersebut.

Hukumnya : haram, karena tidak ada *qabdh*, akadnya *shuri*, dan siasat menuju riba

f) Layanan Kartu Perbankan :

Jenis-jenisnya:

1. Kartu Debit :

Hanya bisa menggunakan dana yang berada dalam rekening nasabah, dan dilakukan penarikan secara langsung.

Penggunaannya :

- Layanan jasa perbankan melalui ATM, seperti transfer, tarik tunai, bayar tagihan dll.
- Pembayaran melalui "Point of sale", yaitu sejenis alat yang terdapat di toko-toko yang digunakan untuk pembayaran secara elektronik dengan menggesek kartu, dengan menggesek kartu tersebut langsung dilakukan transfer dari rekening nasabah ke rekening toko.

Hukumnya : Boleh diterbitkan dan digunakan, karena tidak terdapat akad qardh didalamnya dengan syarat tidak diterbitkan oleh bank ribawi. Dan fee yang didapatkan bank dari transaksi dengan kartu debit pun boleh, sama saja dari penerbitan, biaya tarik tunai, biaya transfer, ataupun fee layanan pembayaran.

Hukum penggunaannya dalam pembelian emas atau yang sejenisnya dalam syarat qabdh : Boleh karena langsung dilakukan transfer dari rekening nasabah ke rekening pedagang.

2. Kartu Kredit :

Kartu yang tidak mewajibkan adanya saldo dalam rekening nasabah, bahkan bank lah yang membayar uang yang diinginkan nasabah. Dalam layanan kartu kredit ini nasabah diberikan waktu tenggat untuk melunasi hutangnya kepada bank dan diberikan nominal limit tertinggi yang tidak bisa dilewati.

Penggunaannya :

1. Tarik tunai dalam jumlah tertentu dari ATM, maka bank meminjamkan kepada nasabah dana tersebut dan nasabah wajib melunasinya selama jangka waktu tertentu ditambah fee atas pinjaman tersebut yang nilainya bisa tetap seperti 10000 rupiah per transaksi, atau persentasi berdasarkan besarnya nilai tarik tunai semisal 1% dll.
2. Pembelian barang atau jasa dengan fee berdasarnya besarnya nilai transaksi.

Jenis-Jenis Kartu Kredit :

1. **Kartu kredit bulanan** : dimana bank meminta pelunasan dari nasabah selama jangka waktu tertentu tanpa tambahan. Contoh : American express, visa, mastercard.

Hukumnya : boleh dengan 2 syarat :

- a) Tidak ada denda keterlambatan, karena ini syarat ribawi.
- b) Tidak dipakai dalam transaksi tarik tunai jika feenya berdasarkan persentase besarnya nilai transaksi atau jika feenya nilainya tetap tetapi melewati batas *real cost* untuk transaksi tersebut.

Penjelasan syarat kedua : karena transaksi tarik tunai dalam kartu kredit dianggap sebagai hutang secara syariat, maka bank tidak boleh mengambil keuntungan dari transaksi ini karena itu adalah riba dan hanya boleh membebankan kepada nasabah *real cost* untuk transaksi tersebut.

Dan para nasabah wajib membaca persyaratan layanan kartu kredit sebelum menggunakannya dalam transaksi tarik tunai, jika biaya yang dikenakan hanyalah senilai *real cost* transaksi maka tidak masalah akan tetapi jika bank mengambil keuntungan maka tidak boleh.

Hukum penggunaannya dalam pembelian emas atau yang sejenisnya dalam syarat qabdh : Boleh karena bank langsung membayar harga emas tersebut untuk kepentingan nasabah dengan transfer dan hal tersebut dihitung sebagai qabdh.

2. Revolving Credit Card :

Kartu kredit dimana hutang nasabah dibayar secara cicilan yang terus bertambah seiring bertambah lamanya jangka waktu tersebut.

Contoh : jika seorang nasabah membeli suatu barang dengan revolving credit card, maka ia tidak diminta untuk melunasi hutangnya seluruhnya ketika jatuh tempo, tapi ia diberikan kesempatan untuk mencicil selama 6 bulan dengan 1000 real perbulan sehingga total tagihannya menjadi 6000 real.

Hukumnya : haram karena riba.

g) Layanan Inkaso dengan Diskonto:

Layanan dimana bank mencairkan dana surat berharga sebelum waktunya untuk kepentingan nasabah pemegang surat tersebut dengan memotong dana yang seharusnya dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang tersisa antara hari itu dan tanggal jatuh tempo surat tersebut, dan nasabah pemegang surat tersebut memindahkan kepemilikan surat tersebut kepada bank.

Contoh : Ahmad menjual kepada PT Roti Jaya Gandum seberat 100 ton seharga 1 juta real, maka PT Roti Jaya mengeluarkan *bill of exchange* senilai 1 juta real untuk dilunasi selama 3 tahun, kemudian Ahmad ingin mencairkan *bill of exchange* tersebut sebelum tahun ketiga, maka ia pergi ke Bank M untuk mencairkan *bill of exchange* tersebut, lalu bank m hanya mencairkan 800 ribu real dari 1 juta real nilai *bill of exchange* tersebut kemudian kepemilikan *bill of exchange* tersebut dari Ahmad ke Bank M.

Hukumnya : Haram karena menggabungkan antara riba fadhl dan nasiah, karena hakikat akad tersebut adalah ahmad menjual 1 juta dimasa depan dengan 800 ribu real saat ini.

Untuk membetulkan akad ini maka jenis pencairannya harus bukan uang, seperti komoditi, tanah, atau saham.

3. Layanan Investasi Perbankan :

Layanan dimana bank membuat wadah-wadah untuk mengumpulkan dana investasi dari nasabah kemudian dana tersebut diinvestasikan dengan berbagai jenis investasi lalu bank mengambil fee atas layanan tersebut.

Hukum : Akad antara nasabah dengan bank adalah *wakalah bil ujroh*, maka nasabah mewakilkan transaksi terhadap hartanya kepada bank, lalu bank mengambil fee dari layanan ini.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam layanan investasi perbankan :

1. Sifat akad ini adalah akad amanah, maka bank tidak menjamin dana nasabah kecuali dalam keadaan lalai dan kesengajaan.
2. Bank tidak boleh menjamin tidak adanya kerugian, maka investasi yang dijamin oleh bank haram hukumnya.
3. Tidak boleh menginvestasikan dana nasabah dalam hal-hal haram seperti obligasi ataupun saham yang haram.

Jenis-Jenisnya :

1. Wadah investasi murabahah : seperti membeli komoditi secara tunai lalu menjualnya secara kredit dengan margin. hukumnya boleh dengan memperhatikan kaidah jual beli dalam syariat islam.
2. Wadah investasi saham : investasinya berbentuk saham. Hukumnya tergantung hukum saham yang dijadikan objek investasi.
3. Investasi obligasi : investasinya berbentuk obligasi. hukumnya haram.

BAB 6 Syarikat

Jenis syarikat asalnya ada 2 :

1. **Syarikat Amlak** : kepemilikan bersama untuk suatu barang disebabkan akad jual beli, warisan, wasiat dll.

Contoh : seperti 2 orang yang patungan beli tanah, atau rumah warisan yang menjadi hak bersama antara para ahli waris. (tidak termasuk dalam pembahasan)

2. **Syarikat Akad** : bergabungnya 2 orang atau lebih dalam bertransaksi dalam jual beli ataupun lainnya (dan jika setelah ini disebut syarikat maka syarikat akad maksudnya).

Hukumnya : Boleh dengan Al-Quran dan Hadits dan Ijma

Al-Quran : Surat Shad Ayat 24:

(وإن كثيرا من الخطاء ليبيغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا و عملوا الصالحات و قليل ما هم)

“dan memang banyak dari orang-orang yang bersekutu itu berbuat dzalim kepada sebagian mereka kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shalih dan mereka itu sedikit”

Hadits : Hadits qudsi dari Abu Hurairah yang diriwayatkan Abu Dawud :

(إن الله يقول:أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما)

“sesungguhnya Allah berkata : aku orang ketiga diantara 2 orang yang berserikat jika salam satu mereka tidak mengkhianati yang lain, jika salah satu mereka mengkhianati serikatnya Aku berlepas diri dari mereka”

Syarat-Syarat Umum Syarikat :

1. Jenis usaha syarikat tersebut harus halal, tidak boleh membuat akad syarikat untuk jual khamr, rokok, atau lainnya.
2. Setiap anggota syarikat menyetorkan modal yang nilainya diketahui. Maka tidak boleh membuat akad syarikat yang modal setiap anggotanya ada yang tidak diketahui. Tidak disyaratkan agar setiap anggota menyetorkan modal yang setara maka boleh salah satu anggota menyetorkan 80% modal dan yang lain menyetorkan 20%.
3. Bagian keuntungan setiap anggota diketahui ketika akad. Dan boleh menjadikan bagian keuntungan sesuai keuntungan semisal : *“jika keuntungannya diatas 1000 real maka buat saya setengah dan buat kamu setengah,jika keuntungannya dibawah 1000 real maka buat saya 2/3 dan untuk kamu 1/3”*.

4. Bagian keuntungan ditetapkan dengan persentase, tidak boleh ada penetapan keuntungan tertentu untuk salah satu anggota.

Contoh :

- a. Untuk kamu 1000 real dari keuntungan dan untuk saya sisanya
- b. Untuk kamu 1000 real dan $\frac{1}{3}$
- c. Untuk kamu untung bulan ini dan untuk saya untung bulan setelahnya

Hikmah dari syarat ini adalah untuk tidak merugikan salah satu pihak, misalnya jika syarikat sedang lesu dan keuntungannya menurun maka dengan syarat nominal 1000 real bisa saja salah satu anggota mengambil seluruh keuntungan, dan sebaliknya jika perdagangan sedang bagus dan keuntungan meningkat maka ia bisa merugi dengan hanya mengambil 1000 real saja.

5. Pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan dan pembagian kerugian berdasarkan persentase modal yang disetorkan.

Ilustrasi : Jika modal yang disetor oleh 2 orang serikat adalah 50:50, maka pembagian keuntungan bisa 50:50 atau sesuai kesepakatan seperti 60:40, adapun pembagian kerugian maka harus 50:50 sesuai persentase modal.

Hikmahnya adalah ketika salah seorang serikat menanggung kerugian melebihi bagiannya dari perusahaan maka ia menanggung sebagian kerugian serikat yang lain, dan dalam akad syarikat tidak boleh ada serikat yang menjamin untuk serikat yang lain dengan sebagian hartanya.

6. Sebagian serikat tidak boleh menjamin modal serikat yang lain, karena syarikat akad amanah, maka tidak boleh ada ganti rugi dari sebagian syarikat kecuali dengan kelalaian atau kesengajaan, maka tidak boleh seorang shahibul mal menyetorkan dananya ke salah seorang mudharib dan mudharib tersebut menanggung setiap kerugian yang terjadi.

Alasan dilarangnya hal ini adalah ketika sudah ada jaminan atau tanggungan atas sebagian modal maka akadnya berubah menjadi hutang berbunga.

Contoh : Shalih membayarkan 1000 real kepada Muhammad untuk diperdagangkan dengan keuntungan 50:50, namun disyaratkan bahwa Muhammad harus mengembalikan 1000 real tersebut kepada Muhammad, maka pada hakikatnya Shalih meminjamkan kepada Muhammad 1000 real dengan bunga yang tak tentu dan hutang berbunga haram meskipun bunganya tidak ditentukan.

Dan berdasarkan hal ini layanan investasi yang dijamin keuntungannya haram.

Jenis-Jenis Syarikat Akad Menurut Syariat Islam :

1. **Syarikat Asykhass** : dimana pertimbangan utamanya adalah personal (legal personality termasuk) dan bukan jumlah modal, dimana setiap serikatnya mengetahui satu sama lain, dan akadnya berhenti dengan matinya salah satu serikat atau tidak bolehnya salah satu serikat bertransaksi (seperti karena pailit)
2. **Syarikat Inan** : ketika 2 orang atau lebih berserikat dengan harta mereka dan bekerja bersama dengan pembagian untung sesuai kesepakatan.

Contoh : A dan B menyetorkan masing-masing 50000 real untuk memulai usaha jual beli pakaian dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan dan kerugian dibagi dua.

3. **Mudharabah** : menyetorkan dana kepada yang akan berdagang dengannya dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan

Contoh : Ahmad menyetorkan dana senilai 50000 real kepada Khalid untuk usaha jual beli kurma dengan ahmad-sebagai shahibul mal- mengambil 70 persen keuntungan dan Khalid-sebagai pihak yang berdagang-mengambil 30 persen keuntungan. Jika terjadi kerugian maka Ahmad lah yang menanggung kerugian tersebut dan bukan Khalid, karena Khalid sudah mengorbankan tenaga dan waktunya, kecuali jika ada kelalaian dan kesengajaan dari Khalid maka ia juga menanggung kerugian.

Perbedaan antara inan dan mudharabah bahwa dalam inan kedua serikat menyetorkan dana dan bekerja, sementara dalam mudharabah ada satu pihak yang menyetorkan dana dan satu pihak bekerja.

- c. **Syarikat Abdan** : dimana kedua serikat atau lebih bekerjasama untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dengan fisik atau keterampilan mereka tanpa modal harta.

Contoh : Ahmad dan Shalih bekerjasama untuk menyelesaikan proyek pembuatan seragam pabrik dengan keahlian menjahit mereka.

Jenis-Jenisnya di Zaman Sekarang :

1. **Firma** : ketika setiap serikat bertanggung jawab atas kerugian/hutang perusahaan sampai kepada harta pribadi mereka.

Contoh : Ahmad dan Muhammad membuat perusahaan air botolan, ketika perusahaan itu bangkrut dan dalam proses penyelesaian hutang maka terungkap bahwa aset perusahaan tersebut hanya 800 ribu real dan total hutang mencapai 1 juta real, maka Ahmad dan Muhammad harus menutup 200 ribu real sisanya dengan Ahmad 100 ribu real dan Muhammad 100 ribu real.

Hukumnya : boleh dengan memperhatikan hukum-hukum akad syarikat yang sudah dijelaskan dan firma dalam pandangan syariat adalah syarikat inan.

2. **Syarikat Mahashah** : Syarikat yang tidak terdaftar secara resmi dimana 2 orang atau lebih bersepakat untuk suatu pekerjaan dengan memakai nama salah satu serikat

Contoh : Ahmad menitipkan uangnya kepada pemilik showroom Ali untuk dijadikan syarikat mahashah, maka Ali bertransaksi menggunakan uang itu dengan nama showroom miliknya dan keuntungan sesuai kesepakatan antara ia dan Ahmad.

Macam-macam Syarikah Mahashah : Agen properti, usaha keluarga, wadah investasi khusus dll.

Hukumnya : boleh dengan memperhatikan kaidah-kaidah akad syarikah dan dianggap sebagai mudharabah.

3. **Syarikat Amwal** : pertimbangan utamanya adalah modal yang disetor setiap serikat, belum tentu setiap serikat mengetahui satu sama lain, jumlah serikat bisa mencapai ribuan dan tidak berhenti akadnya jika salah satu serikat mati atau tidak boleh bertransaksi.

Jenisnya :

- a. **Limited Liability Company** : Perusahaan terbentuk dari 2 orang atau lebih dimana tanggung jawab setiap serikat akan hutang perusahaan hanya sampai nilai modal yang disetorkan.

Contoh : Ahmad dan Muhammad membuat perusahaan air botolan, ketika perusahaan itu bangkrut dan dalam proses penyelesaian hutang maka terungkap bahwa aset perusahaan tersebut hanya 800 ribu real dan total hutang mencapai 1 juta real, maka ahmad dan Muhammad tidak bertanggung jawab atas sisanya karena perusahaan tersebut memiliki entitas sendiri yang berbeda dari pemiliknya.

Hukumnya : boleh dengan memperhatikan kaidah-kaidah akad syarikah dan memenuhi 2 syarat tambahan :

- Semua orang yang memiliki hubungan dengan perusahaan mengetahui bentuk perusahaan adalah limited liability.
- Tujuan penggunaan bentuk limited liability bukan untuk menipu orang lain.

- b) **Joint Stock Company** : perusahaan dengan legal personality yang kepemilikannya terbagi ke saham-saham yang ditawarkan pada IPO (Initial Public Offering).

Contohnya : perusahaan yang berada di bursa efek Indonesia.

Hukumnya : boleh dengan memperhatikan kaidah-kaidah akad syarikah.

Surat berharga yang diterbitkan Joint Stock Company :

1. **Saham** : Surat berharga yang merepresentasikan kepemilikan sebagian perusahaan.

Sifat-sifatnya :

- a. Nilainya sama setiap lembarnya
- b. Bisa diperdagangkan
- c. Tanggung jawab terbatas untuk setiap pemegang saham : maka setiap pemegang saham bertanggung jawab terhadap hutang perusahaan hanya sampai nilai saham yang dimilikinya.

Nilai-Nilai Saham :

1. **Nilai Nominal** : nilai ketika pertama kali di terbitkan di pasar premier.
2. **Nilai Buku** : nilai aktiva perusahaan yang dikandung oleh setiap saham.
3. **Nilai Pasar** : nilai beli atau jualnya dibursa.

Contoh : Kita asumsikan bahwa sebuah perusahaan melakukan IPO dan modalnya 100 juta real dan jumlah sahamnya 1 juta lembar, kemudian dilaporan keuangan akhir tahun tercatat nilai aktiva perusahaan tersebut mencapai 200 juta real dan sahamnya terjual diakhir tahun dibursa senilai 500 juta real.

Maka :

- a. Nilai nominal : 100 real perlembar
- b. Nilai buku : 200 real perlembar
- c. Nilai pasar : 500 real perlembar

Jenis-Jenisnya :

- a. **Saham Biasa** : dimana setiap pemegangnya memiliki hak yang sama dari segi hak keikutsertaan dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), pembagian keuntungan dan lain-lain berdasarkan jumlah saham yang ia miliki.

- b. **Saham Preferen** : pemegang saham ini memiliki beberapa hak istimewa yang menentukan hukum saham preferen tersebut.

Dari hak-hak Istimewa yang Dbolehkan:

- a. Hak untuk voting dalam RUPS yang lebih kuat
- b. Pembagian keuntungan yang lebih besar karena pembagian keuntungan dalam akad syarikah berdasarkan kesepakatan.

Dari hak-hak istimewa yang diharamkan :

- a. Hak untuk mendapatkan bagiannya terlebih dahulu dibandingkan pemegang saham biasa dan penyelesaian perusahaan pailit.
- b. Dijaminnya persentase keuntungan tertentu berdasarkan nilai saham.

Dan hal ini diharamkan karena dalam kaidah syarikat dalam syariat islam kerugian harus ditanggung bersama oleh semua serikat berdasarkan nilai modal yang disetorkan.

Hukum Saham :

Tergantung kepada hukum perusahaan yang menerbitkannya :

1. Perusahaan yang Haram

- a) Yang jenis usahanya haram seperti pabrik rokok, bank konvensional dll.
- b) Yang sebagian transaksinya bersifat haram seperti memiliki hutang ribawi kepada bank atau memiliki rekening bersaldo di bank konvensional.

2. Perusahaan yang Boleh :

Yang terbebas dari sifat-sifat perusahaan haram.

Zakat Saham

Tergantung kepada cara investasinya :

- a) Jika pemegang saham mengharapkan deviden maka dia tidak terkena zakat karena zakat dari keuntungan perusahaan dianggap sebagai zakatnya juga,

kecuali jika perusahaan tidak membayar zakat maka ia harus berzakat setelah haul dan nishob dengan persentase 2,5% dari nilai buku.

- b) Jika pemegang saham adalah *trader* yang melakukan trading secara *daily* maka ia berzakat dengan zakat barang dagangan maka ia berzakat setelah haul dan nishob dengan persentase 2,5% dari nilai pasar.

Contoh : Jika Ahmad memiliki memiliki 100 lembar saham di perusahaan baba dan nilai buku saham perlembar 200 real dan nilai pasar perlembar 500 real maka ada 3 kemungkinan :

- a) Jika Ahmad mengharapkan deviden dan perusahaan sudah membayar zakat maka ia tidak wajib membayar zakat sahamnya.
- b) Jika Ahmad mengharapkan deviden dan perusahaan belum membayar zakat maka ahmad wajib membayar zakat senilai 2,5% dari nilai buku senilai : $200 \text{ real} \times 100 \text{ lembar} \times 2,5\% = 500 \text{ real}$
- c) Jika Ahmad adalah *trader* maka ia harus membayar zakat senilai 2,5% dari nilai pasar senilai : $500 \text{ real} \times 100 \text{ lembar} \times 2,5\% = 1250 \text{ real}$

Pembiayaan Pembelian Saham Melalui Bank :

- a) **Pembiayaan dengan Qardh :** dimana bank meminjami nasabah dana untuk membeli saham, hukumnya haram karena biasanya harus dikembalikan dengan bunga.
- b) **Pembiayaan dengan Murabahah :** dimana bank membeli saham terlebih dahulu lalu menjualnya kepada nasabah, hukumnya boleh.

Membeli Saham dengan Nama Orang Lain

Ada beberapa perusahaan yang menetapkan batas tertinggi untuk kepemilikan saham untuk satu orang, maka ada yang mensiasatinya dengan membelinya menggunakan nama orang lain untuk menambah jumlah saham yang dimilikinya, ini haram karena terdapat tadlis dan kebohongan dan kecurangan terhadap orang yang mentaati peraturan tersebut.

Pengganti yang diperbolehkan secara syariat untuk hal ini adalah akad mudharabah dimana orang yang memiliki uang membiayai pembelian saham

oleh orang yang memiliki nama tersebut, maka orang yang memiliki nama adalah yang mudharib dan orang yang membiayai adalah *shahibul mal* dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan.

2. **Obligasi** : surat hutang jangka panjang dimana perusahaan berjanji untuk melunasinya ditambah dengan bunga dalam jangka waktu tertentu.

Alasan mengapa perusahaan menerbitkan obligasi adalah ketika perusahaan tersebut menginginkan dana dan tidak ingin menerbitkan saham baru agar nilai saham perlembarnya tidak semakin menurun.

Perbedaan Antara Saham dan Obligasi :

1. Obligasi merupakan hutang perusahaan, sementara saham merepresentasikan kepemilikan sebagian perusahaan.
2. Obligasi memberikan bunga tetap yang harus dibayar perusahaan, sementara saham memberikan sebagian keuntungan sehingga pemilik obligasi menjamin return investasinya sementara pemilik saham tidak.
3. Ketika penyelesaian perusahaan yang akan tutup maka pemilik obligasi mendapatkan prioritas untuk mendapatkan nilai obligasinya sementara pemilik saham baru mendapatkan bagiannya setelah penyelesaian obligasi dan hutang lainnya.
4. Obligasi tidak memberikan hak voting dalam RUPS sementara pemilik saham mendapatkan hak tersebut.
5. Obligasi bisa dicairkan ketika jatuh tempo, sementara saham hanya bisa dijual dan tidak bisa dicairkan kepada perusahaan.

Hukum Obligasi : haram karena mengandung hutang berbunga.

Dan dalam keputusan Majma Fiqh Islami dibawah naungan OKI No 6/11/62 dijelaskan : (Sesungguhnya obligasi yang merepresentasikan kewajiban untuk membayar nilainya ditambah bunga atau manfaat tertentu hukumnya haram dalam syariat, dari segi penerbitan atau pembelian atau transaksi, karena dia adalah hutang ribawi sama saja pihak yang menerbitkannya dari sektor pemerintahan atau swasta, dan tidak berpengaruh penamaannya dengan

sertifikat atau sukuk investasi atau tabungan atau penamaan bunga ribawinya dengan dengan interest, keuntungan, fee atau return)